כ"ד בחשון התשע"ח
13 בנובמבר 2017

חוזר ביטוח 2017-1-18
סיווג: כללי

תיקון חוזר ביטוח 2016-1-22 - השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים - מתכונת דיווח

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוזר ביטוח מס' 2016-1-14, מיום 29 בספטמבר 2016, שעניינו "השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים" (להלן - **חוזר ההשבה**), להלן הוראותיי:

1. כללי

בחוזר ביטוח מס' 2016-1-22, מיום 30 בנובמבר 2016, שעניינו "השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים - מתכונת דיווח" (להלן - **חוזר מתכונת הדיווח**), שיצא מכוח סמכות הממונה לפי סעיף 4(א) לחוזר ההשבה, נקבעו הוראות, בין היתר, לעניין קבצי הדיווח, הפרטים שנדרשת חברת ביטוח לדווח, אופן הגשת קבצי הדיווח לקרנית ובקרות של קרנית על הדיווחים. בעקבות פרסום חוזר ביטוח מס' 2017-1-17, מיום 13 נובמבר 2017, שעניינו "השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים - תיקון", נדרש לבצע התאמות בחוזר מתכונת הדיווח.

2. הוראות

א. בסעיף 2(א) לחוזר -

1) בפסקה (4), במקום "דוח רבעוני מבוקר" יבוא פעמיים "דוח רבעוני סקור".

2) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) "דוח שנתי מבוקר" - דיווח מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון של חברת הביטוח לקרנית עבור כל אחד מחודשי הפרודוקציה של השנתון המדווח, כמפורט בנספח ד'.".

ב. אחרי סעיף 2(ד)(6)(ז) יבוא:

"(ח) **תאריך דיווח ניצול ימי השבה** - תאריך הקובע שהתקבל מקרנית, המעדכן את מספר הימים שנוצלו בגין כלי הרכב המבוטח, ואשר על בסיס המידע שבו שילמה חברת הביטוח דמי השבה למבוטח בגין כלי הרכב הנדון.".

ג. בסעיף 2(ו)(1)(ד), במקום הערות שוליים 6(ג) ו-6(ד) יבוא:

"(ג) בגין פוליסת ביטוח שמועד תחילתה בין 1 בינואר 2017 לבין 1 בדצמבר 2017, סכום ההשבה אינו עולה על 13% מדמי הביטוח הנגבים; בגין פוליסת ביטוח שמועד תחילתה בין 2 בדצמבר 2017 לבין 31 בדצמבר 2017, סכום ההשבה אינו עולה על 7% מדמי הביטוח הנגבים;

(ד) סה"כ תקופת ההשבה לכלי רכב מסוים עולה על 24 חודשים; במקרה זה יועברו לחברת הביטוח דמי השבה בגין עד 24 חודשי השבה, למעט אם הבעלות על כלי רכב מנועי מסוים הועברה במהלך תקופת ההשבה או אם אישרה אחרת הרשות".

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ד. במקום סעיף 2(ט) יבוא:

"**(ט) דו"ח רבעוני סקור ודו"ח שנתי מבוקר**

חברת ביטוח תגיש לקרנית דו"ח רבעוני סקור ודו"ח שנתי מבוקר חתומים על ידי רואה חשבון אודות דמי הביטוח שגבתה ודמי ההשבה שהשיבה, דמי הביטוח שהחזירה למבוטחים ודמי ההשבה שנוכו מהם בתקופת הדו"ח, כמפורט בנספח ד'."

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות בענף ביטוח רכב חובה שתקופה הביטוח בהן מתחילה ביום 2 בדצמבר 2017 ואילך.

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 2 בדצמבר 2017.

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon